

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 455/2532

นายบรรเจิด เหล่าปิยะสกุล

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

นายบรรเจิด เหล่าปิยะสกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาสาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นคนยากจน จึงให้ยกคำร้องและให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วันนับแต่วันมีคำสั่งมิฉะนั้นจะไม่รับฎีกาโจทก์เนื่องจากระยะเวลาศาลชั้นต้นกำหนดดังกล่าวโจทก์ไม่สามารถหาเงินมาวางศาลได้ทันจึงยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมออกไปสักระยะหนึ่งซึ่งศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ขยายเวลาวางเงินอีก 2 ครั้ง โจทก์ขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 3 อ้างว่ายังหาเงินไม่ทัน ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาลมาถึง 2 ครั้งแล้ว และในครั้งสุดท้ายศาลได้กำชับว่าจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาให้อีก จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า การขอขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ให้ทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ เป็นอำนาจ ทัว ๆ ไปที่ศาลเห็นสมควรสั่งได้ ซึ่งศาลควรเปิดโอกาสให้คู่ความอย่างเต็มที่ คดีนี้โจทก์ขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมเนื่องจากโจทก์ได้ถูกกรมสรรพากรยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดซึ่งถือเป็นพฤติการณ์พิเศษที่โจทก์ไม่สามารถหาเงินมาวางศาลได้ทันอีกทั้งขณะนี้โจทก์กำลังประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้ ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์สูงทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลสูงตามไปด้วย

และคดีของโจทก์มีทางชนะโปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่า
ธรรมเนียมศาลแก่โจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 188)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองคืนทองคำของกลางน้ำหนัก
ประมาณ 33 กิโลกรัม มูลค่า 8,000,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายจำนวน
118,356.06 บาท แก่โจทก์ หากไม่สามารถคืนทองคำของกลางได้ ให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันและแทนกันชดใช้เงิน 8,000,000 บาท และค่าเสียหายคิดเป็นดอกเบี้ยอีก
118,356.16 บาท แก่โจทก์ กับชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีในต้นเงิน 8,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว
เห็นว่าโจทก์ไม่เป็นคนยากจน ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะฎีกาให้นำค่า
ธรรมเนียมวางศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่ง มิฉะนั้นจะไม่รับฎีกาโจทก์
(อันดับ 138 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1, อันดับ 179)

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมครั้งแรกเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2501 ครั้งนี้ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ
181,182)

โจทก์ไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมศาลภายในกำหนดตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้
ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินเป็นครั้งที่ 3 ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตดังกล่าว
(อันดับ 182 แผ่นที่ 3)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 183)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้คำร้องของโจทก์ระบุว่าขอให้ศาลอุทธรณ์ส่งคำร้องก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการที่จะรับหรือไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 ศาลฎีกาพิจารณาเหตุผลตามที่โจทก์อ้างในคำร้องแล้ว เห็นว่ายังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

พิเคราะห์แล้ว แม้คำร้องของโจทก์ระบุว่าขอให้ศาลอุทธรณ์ส่งคำร้องก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการที่จะรับหรือไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 ศาลฎีกาพิจารณาเหตุผลตามที่โจทก์อ้างในคำร้องแล้ว เห็นว่ายังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

(เดชา สุวรรณโณ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะปณณพันธ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ